



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Sidiq; |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/26 November 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT 01 RW 06 Desa Capang,
Kec.Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa Ahmad Sidiq ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa .AHMAD SIDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang kunci T ;
 - 2 (dua) buah mata kunci ;
 - 1 (satu) buah remote kunci merk Honda warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk buffaback ;
 - kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda beat no pol. S- 2167-OI tahun 2017 warna hitam NOKA MH1JM2114HK385715 nosin: JM21E13802 kembali kepada korban RASYA RIZALDI AULIA HASAN.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SIDIQ bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan ISS (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setid-ak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di garasi rumah Jl. Pisang Kipas 14 Kel. Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk di-miliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda mo-tor merk Honda Beat tahun 2017 nopol. S-2167-OI warna hitam noka ; MH1JM2114HK385715 nosin: JM21E13802 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban RASYA RIZALDY AULIA HASAN yang untuk masuk ke tempat melakukan ke-jahatan, atau untuk sampai pada baang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memo-tong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan taksir kerugian sebesar Rp.15.000.000,- Perbuatan tersebut dil-akukan dengan cara sebagai berikut :

- - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib. Terdakwa dijemput ISS (DPO) di rumah terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan 1 buah sepeda motor merk honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) noka; MH1JFD234EK185953 NOS-IN; JFPZE3171429 (disita dalam perkara lain) milik ISS, kemudian berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang, ketika sampai di kota Malang mereka berdua berputar-putar mencari sasaran dan ketika melewati salah satu jalan mereka berdua melihat ada 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka; MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang, Kemudian ISS dan terdakwa berhenti di depan rumah terse-but lalu ISS berperan masuk ke dalam garasi rumah tersebut melalui pagar yang tidak terkunci atau tidak di gembok sedangkan terdakwa berperan mengawasi lingkungan seki-tarnya, kemudian ISS berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala lalu oleh ISS dibawa beriringan menuju Pasuruan sedangkan sepeda motor milik ISS dibawa oleh terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB. ISS menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada ROMLI (DPO) yang beralamat di Sapulante dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari jumat tanggal 09 September 2022 pada saat terdakwa berada di ru-mahnya bersama ZAHFA dan ISS sedang mengobrol di dalam rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WIB. ISS meninggalkan rumah terdakwa dan pada saat itu 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) milik ISS yang dipakai untuk sarana melakukan kejahatan bersama terdakwa tersebut di titipkan di rumah terdakwa karena ISS di jemput pacarnya dan pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas kepolisian sektor Lowokwaru datang dan langsung mengamankan ZAHFA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 buah tas coklat berisi 1 gagang kunci T, 2 mata kunci T, 1 buah remote sepeda motor di dalam ru-mah terdakwa dan semua barang tersebut milik ISS dan terdakwa mengakui kalau ba-rang-barang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2017 warna hitam milik korban yang di parkir di garasi rumah Jl Pisang Kipas nomor 14 Kota Malang.

• - Akibat perbuatan terdakwa dan ISS korban RASYA RIZALDY AULIA HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasya Rizaldy Aulia Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik dan dibuatkan BAP serta ditandatangani, di persidangan saksi membenarkan isi dari BAP;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 Nopol. S 2167 OI warna hitam Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIN di garasi rumah Jl. Pisang Kipas 14 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek lowokwaru Malang pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 jam 18.30 Wib melaporkan sepeda motornya 1 unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 nopol. S-2167-OI warna hitam Noka MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepolisian sepeda motor saya sudah berhasil dijual terdakwa dan dalam proses pencarian;
 - Bahwa tempat parkir tidak dikunci dan sepeda motor dikunci stang;
 - Bahwa sepeda motor milik Bude yang saya pinjam dan pakai selama tiga hari saksi pakai;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp15.000.000,-
 - Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seijin saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Achmad Zainul, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik dan dibuatkan BAP serta ditandatangani, di persidangan saksi membenarkan isi dari BAP;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 Nopol. S 2167 OI warna hitam Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802; Pada awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib. Terdakwa dijemput ISS (DPO) di rumah terdakwa dan menggunakan 1 buah sepeda motor merk honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) noka; MH1JFD234EK185953 NOSIN; JFPZE3171429 (disita dalam perkara lain) milik ISS, kemudian berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang, ketika sampai di kota Malang mereka berdua berputar-putar mencari sasaran dan ketika melewati salah satu jalan mereka berdua melihat ada 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang, Kemudian ISS dan terdakwa berhenti di depan rumah tersebut lalu ISS berperan masuk ke dalam garasi rumah tersebut melalui pagar yang tidak terkunci atau tidak di gembok sedangkan terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitarnya, kemudian ISS berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala lalu oleh ISS dibawa beriringan menuju Pasuruan sedangkan sepeda motor milik ISS dibawa oleh terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB. ISS menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada ROMLI (DPO) yang beralamat di Sapulante dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada saat terdakwa berada di rumahnya bersama ZAHFA dan ISS sedang mengobrol di dalam rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WIB. ISS meninggalkan rumah terdakwa dan pada saat itu 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) milik ISS yang dipakai untuk sarana melakukan kejahatan bersama terdakwa tersebut di titipkan di rumah terdakwa karena ISS di jemput pacarnya;
 - Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas kepolisian sektor Lowokwaru datang dan langsung mengamankan ZAHFA kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 buah tas coklat berisi 1 gagang kunci T, 2 mata kunci T, 1 buah remote sepeda motor di dalam rumah terdakwa dan semua barang tersebut milik ISS dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor Beat tahun 2017 warna hitam milik korban yang di parkir di garasi rumah Jl Pisang Kipas nomor 14 Kota Malang.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa untuk barang berupa 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 tersebut laku terjual Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh saudara ISS (DPO) secara tunai diantar kerumah terdakwa sedangkan sisanya dikuasai oleh ISS (DPO);
 - Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) buah gagang kunci T ; -2 (dua) buah mata kunci ; -1 (satu) buah remote kunci merk Honda warna hitam I ; -1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna coklat merk buffaback ; -1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda beat no pol. S-2167-OI tahun 2017 warna hitam NOKA MH1JM2114HK385715 nosin: JM21E13802 ; dalam perkara terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangan di depan penyidik dan dibuatkan BAP serta ditandatangani, di persidangan saksi membenarkan isi dari BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib. Terdakwa dijemput ISS (DPO) di rumah terdakwa dan menggunakan 1 buah sepeda motor merk honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) noka; MH1JFD234EK185953 NOSIN; JFPZE3171429 (disita dalam perkara lain) milik ISS, kemudian berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang.
- Bahwa ketika sampai di kota Malang mereka berdua berputar-putar mencari sasaran dan ketika melewati salah satu jalan saya berdua melihat ada 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang,
- Bahwa peran saudara ISS dan saya berhenti di depan rumah tersebut lalu ISS berperan masuk ke dalam garasi rumah tersebut melalui pagar yang tidak terkunci atau tidak di gembok sedangkan mengawasi lingkungan sekitarnya,
- Bahwa yang membongkar kontak sepeda motor merk honda beat adalah ISS berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala lalu oleh ISS dibawa beriringan menuju Pasuruan sedangkan sepeda motor milik ISS saya bawa pulang;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WIB. ISS menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada ROMLI (DPO) yang beralamat di Sapulante dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Seingat saya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada saat ZAHFA dan ISS di rumah saya sedang mengobrol di dalam rumah saya dan sekitar pukul 23.00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. ISS meninggalkan rumah saya dan pada saat itu 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) milik ISS yang dipakai untuk sarana melakukan kejahatan bersama saya tersebut dititipkan di rumah saya karena ISS di jemput pacarnya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas kepolisian sektor Lowokwaru datang dan langsung mengamankan ZAHFA kemudian dilakukan interogasi terhadap saya dan pada saat itu ditemukan 1 buah tas coklat berisi 1 gagang kunci T, 2 mata kunci T, 1 buah remote sepeda motor di dalam rumah saya dan semua barang tersebut milik ISS dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2017 warna hitam milik korban yang di parkir di garasi rumah Jl Pisang Kipas nomor 14 Kota Malang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah gagang kunci T ;
- 2 (dua) buah mata kunci ;
- 1 (satu) buah remote kunci merk Honda warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk buffaback ;
- kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merek Honda Beat no pol. S- 2167-OI tahun 2017 warna hitam NOKA MH1JM2114HK385715 nosin: JM21E13802 kembali kepada korban RASYA RIZALDI AULIA HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib. Terdakwa dijemput ISS (DPO) di rumah terdakwa dan menggunakan 1 buah sepeda motor merk honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) noka; MH1JFD234EK185953 NOSIN; JFPZE3171429 (disita dalam perkara lain) milik ISS, kemudian berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang.
- Bahwa ketika sampai di kota Malang mereka berdua berputar-putar mencari sasaran dan ketika melewati salah satu jalan saya berdua melihat ada 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang,
- Bahwa peran saudara ISS dan saya berhenti di depan rumah tersebut lalu ISS berperan masuk ke dalam garasi rumah tersebut melalui pagar yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci atau tidak di gembok sedangkan mengawasi lingkungan sekitarnya,

- Bahwa yang membongkar kontak sepeda motor merk honda beat adalah ISS berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala lalu oleh ISS dibawa beriringan menuju Pasuruan sedangkan sepeda motor milik ISS saya bawa pulang;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WIB. ISS menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada ROMLI (DPO) yang beralamat di Sapulante dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);Seingat saya pada hari jumat tanggal 09 September 2022 pada saat ZAHFA dan ISS di rumah saya sedang mengobrol di dalam rumah saya dan sekitar pukul 23.00 WIB. ISS meninggalkan rumah saya dan pada saat itu 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) milik ISS yang dipakai untuk sarana melakukan kejahatan bersama saya tersebut ditiptkan di rumah saya karena ISS di jemput pacarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas kepolisian sektor Lowokwaru datang dan langsung mengamankan ZAHFA kemudian dilakukan interogasi terhadap saya dan pada saat itu ditemukan 1 buah tas coklat berisi 1 gagang kunci T, 2 mata kunci T, 1 buah remote sepeda motor di dalam rumah saya dan semua barang tersebut milik ISS dan terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor beat tahun 2017 warna hitam milik korban yang di parkir di garasi rumah Jl Pisang Kipas nomor 14 Kota Malang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Ahmad Sidiq

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain yang berbeda, sedang yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud. Jadi yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah memindahkan sesuatu baik berwujud atau tidak berwujud dari tempat semula barang itu berada ketempat lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, dengan tujuan apabila barang sudah dikuasainya maka terdakwa berkehendak bebas untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut setelah dikuasai dianggap sebagai “miliknya” kemudian dijual kepada Romli (DPO) dengan harga Rp3.500.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai barang tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menjadi unsur pemberat, oleh karena dengan dilakukan oleh dua orang maka maksud atau tujuan para terdakwa menjadi lebih mudah tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan ISS (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib. Terdakwa dijemput ISS (DPO) di rumah terdakwa dan menggunakan 1 buah sepeda motor merk honda beat tahun 2014 warna hitam (tanpa plat) noka; MH1JFD234EK185953 NOSIN; JFPZE3171429 (disita dalam perkara lain) milik ISS, kemudian berangkat dari Pasuruan menuju kota Malang.
- Bahwa ketika sampai di kota Malang mereka berdua berputar-putar mencari sasaran dan ketika melewati salah satu jalan saya berdua melihat ada 1 unit sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna hitam nopol: S-2167-OI noka;MH1JM2114HK385715 nosin; JM21E13802 yang diparkir di garasi rumah Jalan Pisang Kipas 14 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang,
- Bahwa peran saudara ISS dan saya berhenti di depan rumah tersebut lalu ISS berperan masuk ke dalam garasi rumah tersebut melalui pagar yang tidak terkunci atau tidak digembok sedangkan terdakwa mengawasi lingkungan sekitarnya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur pemberat agar niat terdakwa dapat diwujudkan dengan mudah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan:

- Bahwa yang membongkar kontak sepeda motor merk honda beat adalah ISS berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan mesin sepeda motor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil menyala lalu oleh ISS dibawa beriringan menuju Pasuruan sedangkan sepeda motor milik ISS saya bawa pulang; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat diambilnya barang dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang kunci T ;
- 2 (dua) buah mata kunci ;
- 1 (satu) buah remote kunci merek Honda warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek buffaback;

oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol:

S-2167-OI Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802

1 (satu) buah BPKB kendaraan merek Honda Beat Nopol: S-2167-OI

Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi korban Rasya Rizaldi Aulia Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sidiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah gagang kunci T;
2 (dua) buah mata kunci;
1 (satu) buah remote kunci merek Honda warna hitam;
1 (satu) buah tas warna coklat merek Buffaback;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
1 unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol: S-2167-OI Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802
1 (satu) buah BPKB kendaraan merek Honda Beat Nopol: S-2167-OI Noka: MH1JM2114HK385715 Nosin: JM21E13802
dikembalikan kepada saksi korban Rasya Rizaldi Aulia Hasan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., dan Susilo Diah Caturini, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 21 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 20 Desember 2022, dibantu oleh Mohamad

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjari Indah Dp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari Lapas Lowokwaru Kelas IA Kota Malang;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. . Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Ttd.
Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Mohamad Aliyanto, S.H., M.H.